



COMUNE DI COLLEFERRO

Città Metropolitana di Roma Capitale

P.za Italia, 1 00034 Colleferro (RM)

www.comune.colleferro.rm.it

COPIA

UFFICIO SPECIALE STRATEGICO TEMPORANEO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 996 DEL 02/10/2025
(Art. 107 T.U approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)

OGGETTO: Affidamento Servizi di Cybersecurity. Determina a contrarre e impegno di spesa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Impresa ENGAGE SPA - CIG: B8297EE856
CIG: B8297EE856

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 2 Febbraio 2024 con la quale è stata approvata la Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente e modulato un nuovo assetto della struttura comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 28 Ottobre 2022 e successivo Decreto Sindacale n. 11 del 22.04.2024, con i quali è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente per le attività dell'Ufficio Speciale Strategico Temporaneo per la definizione di tutti i procedimenti tecnico amministrativi relativi agli interventi previsti dai progetti *PNRR - Rigenerazione Urbana - Sportello Europa - Transizione al digitale - Grandi opere pubbliche - C.U.C. - P.E.B.A. e P.U.M.S.*, così come dettagliati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 10 giugno 2022;

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 20.06.2024, con il quale il dott. Massimo Santucci è stato nominato Dirigente dell'Area Programmazione Economica;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 20 del 28 Ottobre 2022 e successivo Decreto Sindacale n. 11 del 22.04.2024;

Rilevato che il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 è affidato all'Ing. Alessandro Migliorelli, Funzionario dell'Ufficio Speciale Strategico Temporaneo del Comune di Colleferro;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente e l'assenza di altre cause di incompatibilità a svolgere attività legate al presente atto, da parte del personale interno coinvolto;

Vista la proposta di determinazione n. 117 del 25/09/2025 predisposta e trasmessa dall'istruttore direttivo tecnico (Ing. Alessandro Migliorelli), che di seguito integralmente si riporta:

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il T.U.E.L. emanato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 511, 183 e 191;
- il D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
- la Legge 190/2012;
- la Legge 81/2008 e ss.mm.ii.;
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed il vigente Regolamento sui controlli interni;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- D.Lgs. 209/2024;
- il Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 30 maggio 2017;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con delibera del C.P. n. 2/2015, modificato ed integrato con delibera C.C. n. 41/2015, nonché con delibera CC n. 84/2019;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di G.C. n. 386 del 29.09.1998, modificato con Delibera di G.C. n. 77 del 11.10.2004, Delibera di G.C. n. 93 del 26.04.2005, Delibera di C.S. n. 27 del 07.04.2006, Delibera di GC n. 38 del 24.08. 2006, Delibera di G.C. n. 42 del 15.02.2008, integrato con Delibera di G.C. n. 48 del 13.03.2014;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) anno 2022-2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 2/5/2022;

Richiamati i seguenti atti attinenti la programmazione finanziaria del Comune di Colleferro:

- la deliberazione di C.C. n. 42 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2025/2027 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 458 del 07/05/2025 con la quale si è proceduto alla Variazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 ai sensi dell'art. 175 c.5-quater, lett. A) TUEL;
- la deliberazione di G.C. n. 3 del 10/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione GC n. 28 del 19/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;
- la deliberazione di C.C. n. 41 del 30/12/2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento relativa al Documento unico di programmazione (DUP);

Premesso:

Che il fine che il Comune di Colleferro intende perseguire con il presente affidamento è

- assicurare la conformità normativa;
- migliorare i processi di governance e gestione della sicurezza;
- rafforzare le difese proattive e reattive contro le minacce informatiche;
- L'Adeguamento alla Direttiva UE 2022/2525 (NIS 2) relativamente agli obblighi per i servizi denominati "importanti" prevede un percorso di:
- **Raccolta informazioni:** interviste e questionari ai referenti interni, analisi delle procedure e documentazione esistente
- **Gap Analysis:** confronto tra lo stato attuale e i requisiti della Direttiva, con individuazione degli scostamenti
- **Piano di remediation:** definizione delle azioni correttive da implementare, prioritizzate in base al rischio e alla fattibilità
- **Implementazione:** supporto operativo all'attuazione delle misure individuate
- **Reporting finale:** produzione di un documento riepilogativo delle attività svolte, corredato da eventuali sintesi esecutive per la Direzione;

Dato Atto che Il percorso in oggetto consente di raggiungere la piena conformità normativa e di dotare l'Ente di strumenti di controllo efficaci e misurabili;

Ritenuto necessario, al fine di garantire la sicurezza degli uffici comunali, affidare i servizi relativi alla protezione dei dati informatici dell'Ente mediante affidamento dei servizi di cybersecurity;

Ritenuto di procedere mediante affidamento dell'appalto a Ditta specializzata esterna ed attraverso l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento in questione, mediante l'attivazione della procedura più idonea a conseguire nei tempi e con le modalità ritenute migliori, gli obiettivi che l'Amministrazione si è prefissata;

Visti

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- il comunicato del presidente ANAC del 18 giugno 2025 con il quale viene prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
- gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente"

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per le forniture di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sottosoglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Che pertanto è stata attivata una procedura sul MePA per l'affidamento del servizio suindicato, mediante r.d.o. n. 5593375 del 01.09.2025, con l'importo a base d'asta pari ad € 83.000,00, relativamente alle annualità 2025-2026-2027, oltre IVA, alla quale è stato invitato a formulare la propria offerta economica la società **ENGAGE SPA**, Partita IVA n. 09554090960;

Constatato che alla procedura svolta sul MePA, la società **ENGAGE SPA**,. ha presentato l'offerta pari ad **€ 76.500,00** oltre IVA 22% pari ad **€ 16.830,00** per una spesa totale pari ad **€ 93.330,00** per le annualità 2025-2026-2027;

Ritenuto il predetto prezzo conveniente e congruo rispetto ai prezzi di mercato verificati in maniera informale nonché corrispondente rispetto alle necessità, agli obiettivi di codesta amministrazione e alle caratteristiche dei servizi in oggetto;

VISTO il certificato di regolarità contributiva richiesto d'ufficio, tramite portale DURC On Line prot. INPS_47331421 con validità 07/01/2026;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio in oggetto la società **ENGAGE SPA**, Partita IVA n. 09554090960, con sede in Piazza Luigi di Savoia, 2 – Cap. 20124, Milano - per l'importo di **€ 76.500,00** oltre IVA 22% pari ad **€ 16.830,00** per una spesa totale pari ad **€ 93.330,00**;

Dato atto che per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice CIG: **B8297EE856**;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la sicurezza degli uffici comunali;
- l'oggetto del contratto è l'Affidamento dei Servizi di Cybersecurity per le annualità **2025-2026-2027**;

l'importo dell'affidamento è pari ad 76.500,00 oltre IVA 22% pari ad € 16.830,00 per una spesa totale pari ad **€ 93.330,00**;

- la scelta la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- la forma contrattuale si identifica con scambio di corrispondenza commerciale,
- termini di pagamento: rimessa diretta, 30 gg. D.f.f.m., con apposito atto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio, previo ricevimento di regolare fattura e accertamento di regolare esecuzione del servizio previsto dalla presente determinazione;

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa";

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio di previsione:

IMPORTO	CAPITOLO	ANNUALITA'	ESIGIBILITA'
€ 46.848,00 (importo quarantaseimilaottocentoquarantotto/00)	11802	2025	2025
€ 23.302,00 (importo ventitremilatrecentodue/00)	11802	2026	2026

€ 23.180,00 (importo ventitremilacentottanta/00)	11802	2027	2027
---	--------------	------	------

Accertato ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il suindicato programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Dato atto che il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa è da ritenersi espresso con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 – bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Collesferro approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.277 del 10 dicembre 2013, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, i dati personali del concorrente alla procedura di cui sopra saranno trattati dal Comune di Collesferro, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura, nonché della successiva stipula e gestione del contratto. Il Comune di Collesferro tratterà i dati personali della ditta con le modalità di cui all'informativa consultabile nell'apposita sezione "Privacy Policy" dell'home page del sito istituzionale del Comune;

Ricordato che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 183 comma 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii."

PROPONE

Le premesse sopra riportate sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- Di affidare**, per i motivi indicati in premessa, i Servizi di Cybersecurity all'operatore economico **ENGAGE SPA**, partita IVA/C.F. n. 09554090960, con sede in Piazza Luigi di Savoia, 2 – Cap. 20124, Milano, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'importo di **€ 76.500,00** oltre IVA 22% pari ad **€ 16.830,00** per una spesa totale pari ad **€ 93.330,00** per le annualità **2025-2026-2027**;
- Di dare atto** che per il suindicato affidamento è stato acquisito il seguente codice CIG: **B8297EE856**;
- Di impegnare** a carico del bilancio di previsione:

IMPORTO	CAPITOLO	ANNUALITA'	ESIGIBILITA'
€ 46.848,00 (importo quarantaseimilaottocentoquarantotto/00)	11802	2025	2025
€ 23.302,00 (importo ventitremilatrecentodue/00)	11802	2026	2026
€ 23.180,00 (importo ventitremilacentottanta/00)	11802	2027	2027

- Di disporre** che l'emissione delle fatture, ai fini del pagamento, dovranno essere complete dei seguenti dati:
 - *Titolo dell'affidamento;*
 - *Numero della fattura;*
 - *Data di fatturazione;*
 - *Estremi identificativi dell'intestatario;*
 - *Importo;*
 - *Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;*
 - *CIG della gara;*
 - *Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obbligo di tracciabilità)*
 - *Codice di ufficio I.P.A. per l'emissione della fatturazione elettronica è **JCUGIT**;*
- Di dare atto** che il RUP è l'Ing. Alessandro Migliorelli e dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- Di trasmettere** il presente atto al Responsabile della ragioneria per il rilascio del visto attestante la

copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

7. **Di dichiarare** che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto da parte del Responsabile del Settore 2 Servizi Economico - Finanziari di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis L. 267/2000;

8. **Di dare atto** che il presente provvedimento diverrà efficace all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs n. 36/2023;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalla proposta di determinazione e dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 - bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art.6 del Codice di comportamento del Comune di Colleferro approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.277 del 10 dicembre 2013, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

DETERMINA

1. **Di approvare** integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile dell'Istruttoria nel testo sopra riportato facendola propria a tutti gli effetti;

2. **Di riconoscere** che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto da parte del Responsabile di Ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis L. 267/2000;

ATTESTA

▪ ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che gli impegni ed i conseguenti programmi dei pagamenti sono compatibili sia con gli stanziamenti di cassa sia con i vincoli e le regole di finanza pubblica vigenti;

▪ la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, esprimendo parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.L. e del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on - line del Comune di Colleferro e se del caso il relativo esborso economico verrà inserito nella sottosezione apposita della sezione amministrazione trasparente, secondo l'indicazione dell'art. 26 commi 2 e 3 e art. 27 del D. Lgs 33 del 2013;

Si avverte che ai sensi dell'art.3 comma 4 della L 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio (art. 29 del D. Lgs n. 104/2010) entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 del D.P.R. N. 1199/1971) nel termine di centoventi giorni, termini decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia piena conoscenza.

Il Responsabile del Procedimento
MIGLIORELLI ALESSANDRO

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Mauro Casinelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 – 23 -23 bis e 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD)

Vista la determinazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 5° comma dell'art. 153, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo l'atto, ai sensi degli artt. 147-bis e 183, comma 7, del TUEL 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Massimo Santucci

Colleferro, 02/10/2025

PUBBLICAZIONE

La copia del presente provvedimento viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it - Sezione Albo Pretorio "on-line" per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Colleferro, lì 02/10/2025

Il Funzionario Responsabile
Dott. Daniele Priori
